



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 1ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4001965-13.2026.8.26.0590/SP

AUTOR: JANUZZI & DANTAS LTDA

RÉU: MARCIO DE PAULA JANUZZI

RÉU: NICOLLE ARTESE DANTAS

SENTENÇA

Trata-se de Pedido de **Recuperação Judicial** formulado por **JANUZZI & DANTAS LTDA**, a qual justifica singelamente a sua crise no *aumento abrupto de custos operacionais (insumos, encargos trabalhistas), inadimplência de contratantes, elevada carga tributária e endividamento bancário e empresarial.*

De plano, verifico que a despeito de não constar pedido expresso nesse sentido na inicial, as declarações constantes no Evento 1, PROC2, Página 1/3 e a ausência do recolhimento das custas iniciais indicam que a Requerente busca a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ocorre que tal pleito é não se coaduna com essa modalidade de ação.

O fato da empresa ter ajuizado o pedido recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão do benefício pleiteado, mesmo porque o objetivo do pedido recuperacional é superar a situação de crise financeira momentânea, sendo indispensável a demonstração da viabilidade econômica para cumprimento do plano de recuperação judicial. Demonstração de viabilidade que, na hipótese, é prejudicada pela declaração da própria advogada contratada para o patrocínio da presente ação, que justificou a renúncia ao mandato pela inadimplência dos honorários advocatícios contratados.

Acrescento que o procedimento da Recuperação Judicial impõe uma série de ônus processuais essenciais ao regular desenvolvimento do processo de soerguimento, dentre os quais o custeio das guias correspondentes à publicação de diversos editais, envio de circulares de credores, financiamento da estrutura

necessária à realização de assembleia geral de credores e remuneração da Administradora Judicial, de modo que a gratuidade processual é incompatível com a própria essência deste tipo de ação.

Sendo assim INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária ventilado nas declarações constantes do Evento 1, PROC2, Página 1/3, devendo a requerente providenciar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Outrossim, verifico que a teor da petição colacionada junto ao Evento 12, a patrona que distribuiu a presente ação renunciou ao mandado em 13 de março deste ano, com a renúncia comunicada por aplicativo de *whatsapp* e e-mail em contatos do sócio da Requerente. Não obstante, apesar do tempo decorrido, não há notícia nos autos da constituição de novos advogados, de forma que a representação processual da parte se encontra deficiente.

Cediço é que em se tratando de renúncia devidamente comunicada pelo advogado ao seu representado, nos termos do art. 112 do CPC, a constituição de novo patrono constitui ônus da parte, independentemente de intimação pessoal.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 2.343.002/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Dessa forma, tendo a requerente se desonerado do seu ônus processual a despeito de devidamente comunicada da renúncia, incide a hipótese do inciso I do §1º do art. 76 do CPC, impondo-se a extinção da ação.

Diante do exposto, extingo a ação sem julgamento do mérito com fulcro nos artigos 76, §1º, I e 485, III e IV , todos do CPC.

Custas na forma da Lei.

Documento eletrônico assinado por **RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610011618884v2** e do código CRC **0546ab9f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO

Data e Hora: 16/06/2026, às 13:51:29

4001965-13.2026.8.26.0590

610011618884.V2